



P U T U S A N

Nomor 2006/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRFAN Als PANJUL Bin (Alm) NIKO SAMLANI;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Buaran Barat Rt. 002/003, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan tanggal 7 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 2006/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 17 November 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2021/Pid.B/2025 tanggal 17 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Alias PANJUL Bin (Alm) NIKO SAMLANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **IRFAN Alias PANJUL Bin (Alm) NIKO SAMLANI** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1. 1 (satu) kemeja warna hitam bermotif putih;
2. 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
3. 1 (satu) helm warna hitam bertuliskan classic.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **IRFAN Alias PANJUL Bin (Alm) NIKO SAMLANI**, pada hari Minggu tanggal 31 bulan Agustus tahun 2025 pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Mandar No. 9, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan berdasar ketentuan undang-undang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, 31 Agustus 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa **IRFAN Alias PANJUL Bin (Alm) NIKO SAMLANI** yang mengetahui adanya ajakan untuk berkumpul ke rumah Ibu SRI MULYANI INDRAWATI (Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu) yang terletak di Jalan Mandar No. 9, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam Facebook Group SHOPEE FOOD JABODETABEK kemudian atas inisiatifnya sendiri Terdakwa **IRFAN Alias PANJUL Bin (Alm) NIKO SAMLANI** mendatangi tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu, 31 Agustus 2025 pukul 03.00 WIB Terdakwa **IRFAN Alias PANJUL Bin (Alm) NIKO SAMLANI** tiba di Jalan Mandar No. 9, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan berkumpul dengan sekelompok orang yang tidak saling mengenal satu sama lain dengan jumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) orang. Bahwa sebelumnya Saksi DWI SAPUTRO, Saksi SUMARTONO dan Saksi SOEBEKAN yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia telah memberikan himbauan kepada kelompok massa dengan mengatakan apabila menginginkan untuk menyampaikan pendapatnya kepada Ibu SRI MULYANI INDRAWATI hanya dapat diwakilkan oleh 10 (sepuluh) orang, kemudian Terdakwa **IRFAN Alias PANJUL Bin (Alm) NIKO SAMLANI** berteriak “**TIDAK BISA PAK, INI HARUS SEMUA HANYA SATU TITIK KE RUMAH BU SRI MULYANI**” dengan tujuan untuk membangkitkan hati orang yang telah berkumpul supaya marah (untuk melawan atau memberontak) lalu kemudian sekelompok orang dengan jumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) orang bersama dengan Terdakwa **IRFAN Alias PANJUL Bin (Alm) NIKO SAMLANI** menerobos pintu portal yang dijaga oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **IRFAN Alias PANJUL Bin (Alm) NIKO SAMLANI** mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian dan tindak pidana pengrusakan terhadap rumah Ibu SRI MULYANI INDRAWATI.
- Bahwa berdasarkan pendapat Dr. Syahrial, M.Hum. yang merupakan ahli Bahasa Indonesia menerangkan apabila kalimat “**TIDAK BISA PAK, INI HARUS SEMUA HANYA SATU TITIK KE RUMAH BU SRI MULYANI**” memiliki makna “**KALIMAT INI MERUPAKAN SANGGAHAN ATAS KALIMAT SEBELUMNYA SEKALIGUS PENEGASAN PENGUCAP ATAS**



MAKSUD DAN TUJUAN DIA DAN ORANG LAINNYA BERKUMPUL. KALIMAT INI SEBENARNYA KALIMAT YANG BIASA SAJA, TETAPI APABILA DISAMPAIKAN DI DEPAN UMUM YANG MEMILIKI MAKSUD YANG SAMA, MAKA KALIMAT INI DAPAT MENJADI PENYEMANGAT” dengan kesimpulan kalimat-kalimat di atas memiliki potensi sebagai hasutan karena diucapkan di muka orang banyak yang memiliki tujuan yang sama, yakni untuk melakukan satu Tindakan di rumah Ibu SRI MULYANI INDRAWATI.

-----Perbuatan Terdakwa **IRFAN Alias PANJUL Bin (Alm) NIKO SAMLANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nuralif Tegar Rifaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan apa yang saksi terangkan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi bersama Team Opsnal Sat Reskom Polres Tangerang Selatan pada dari Senin tanggal 08 September 2025 sekira pukul 23.00 WIB telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Rama Gumilang als Rama bin (alm) Udin Sutarjo dan Irvan alias Panjul yang diduga telah melakukan tindak pidana penghasutan secara lisan dimuka umum sehingga terjadinya pencurian, pengrusakan dan penjarahan di rumah kediaman rumah Ibu Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan RI yang beralamat di Komplek Mandar Jl. Mandar IX, Blok DD1, No. 48, Kel Pondok Karya, Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa Saksi bersama Team Opsnal Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) Unit HP Merk diantaranya 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91 Warna Biru milik Rama Gumilang als Rama bin (alm) Udin Sutarjo dan Irvan alias Panjul berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Wama Biru yang diduga didalam Grup Whatsaap dan Grup Facebook ada video ajakan untuk melakukan penjarahan di kediaman Ibu Sri Mulyani yang berlokasi di Ji Mandar 9, Kel. Pondok Karya Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - bahwa awalnya saksi bersama Team Opsnal Sat Reskrim Polres Tangerang melakukan pengecekan CCTV di lokasi kejadian dan kondisi dirumah Ibu Sri Mulyani selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 September 2025 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB Team Opsnal Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan mendapat Informasi dari warga, lalu saksi bersama tim Polres Tangerang Selatan sekira pukul 23.00 WIB, berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku melakukan penghasutan dan didapati 2 (dua) Unit HP Merk diantaranya 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91 Warna Biru milik Rama Gumilang als Rama bin (alm) Udin Sutarjo dan Irvan alias Panjul 1 (satu) unit HP merk Oppo Warna Biru yang berisi Grup Whatsaap dan Grup Facebook ada video orasi/ajakan oleh Terdakwa di kediaman Ibu SRI MULYANI yang berlokasi di Ji Mandar 9, Kel. Pondok Karya Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa saksi mengenali rekaman video dengan durasi 18 detik dan 21 detik yang mana didalam video tersebut Terdakwa Rama Gumilang Als Rama Bin (Alm) Udin Sutarjo melakukan orasi membakar semangat massa sehingga terjadi penjarahan dan pengrusakan secara bersama-sama dirumah Ibu Sri Mulyani;
- Bahwa saksi mengenali orang tersebut bernama Terdakwa dan Terdakwa Irvan alias Panjul yang mana pada saat itu terlihat jelas melakukan orasi membakar semangat massa sehingga terjadi penjarahan dan pengrusakan secara bersama-sama di kediaman Ibu Sri Mulyani;
- Bahwa Mereka melakukan orasi tidak menggunakan pengeras suara hanya lisan dengan suara yang keras;
- Bahwa yang terlihat didalam rekaman video dan CCTV tersebut yang pertama adalah adanya kerumunan massa dan masuk kedalam rumah ibu Sri Mulyani kemudian melakukan penjarahan terhadap barang-barang Ibu Sri Mulyani dan yang gelombang kedua terlihat kerumunan massa yang berusaha masuk ke rumah Ibu Sri Mulyani dan melakukan penjarahan juga yang sebelumnya ada orasi yang dilakukan oleh Terdakwa Rama Gumilang als Rama bin (alm) Udin Sutarjo dan Irvan alias Panjul;
- Bahwa Terdakwa Rama Gumilang als Rama bin (alm) Udin Sutarjo dan Irvan alias Panjul tidak ikut mengambil barang korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Joko Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.00 WIB telah terjadi peristiwa penghasutan secara lisan dimuka umum di Komplek Mandar Jl. Mandar IX, Blok DD1, No. 48, Kel Pondok Karya, Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari penghasutan tersebut sehingga kemudian terjadi peristiwa pencurian, pengrusakan dan penjarahan di rumah kediaman Ibu Sri



Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan RI yang beralamat di Komplek Mandar Jl. Mandar IX, Blok DD1, No. 48, Kel Pondok Karya, Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi adalah security yang ditugaskan oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2019 untuk menjaga kediaman/rumah tempat tinggal Ibu Sri Mulyani yang terletak di Komplek Mandar Jl. Mandar IX, Blok DD1, No. 48, Kel Pondok Karya, Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2025 saksi menjaga rumah/kediaman Ibu Sri Mulyani yang terletak di Komplek Mandar Jl. Mandar IX, Blok DD1, No. 48, Kel Pondok Karya, Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tersebut;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2025, sekira pukul 00.15 WIB saat itu saksi disuruh oleh pimpinan security untuk berjaga-jaga untukantisipasi dikarenakan sudah terjadi penjarahan di tempat lain dan ada informasi massa akan menjarah rumah Ibu Sri Mulyani dan saat saksi sedang berjaga di depan komplek Mandar bersama Sdr. Jaya (security komplek), Sdr. Sarwono (koordinator security komplek) dan Sdr. Olap (warga komplek Mandar), kemudian saksi melihat ada massa diseberang jalan sekitar 30 orang sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba massa bertambah banyak menjadi sekitar 150 orang dan berkumpul di depan komplek Mandar dan memaksa masuk ke dalam Komplek Mandar,
- Bahwa benar kemudian saksi, pihak keamanan (security komplek Mandar) dan warga, sempat melarang massa masuk kedalam area Komplek Mandar yang dimana sebelumnya massa mengatakan hanya ingin lewat untuk ke Kp. Pladen, namun kami semua mengarahkan apabila ingin ke Kp. Pladen untuk lewat melalui Bintaro Plaza, namun massa mengatakan akan mengundang massa lebih banyak lagi, kemudian massa mendorong-dorong portal depan Komplek Mandar serta membuka ikatan lali portal dengan paksa dan masuk ke area dalam Komplek Mandar lalu menuju rumah Ibu Sri Mulyani dan melakukan pencurian perabotan rumah tangga, elektronik, pakaian sepeda, lukisan dan lain-lain;
- Bahwa benar pada sekira pukul 00.15 WIB sd 00:30 WIB pihak TNI tidak ada di depan Komplek Mandar melainkan berjaga di portal Jl. Mandar IX yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Ibu Sri Mulyani, setelah terjadi pencurian, pengrusakan dan penjarahan di rumah Ibu Sri Mulyani lalu pada pukul 02.30 WIB, datang kembali penguatan pengamanan dan pihak TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Koramil jumlahnya sekitar 5 personil, kemudian saksi berjaga di depan portal Jl Mandar IX, lalu sekitar pukul 03.00 WIB saksi melihat banyak massa kembali (gelombang 2) di depan portal Komplek Mandar;

- Bahwa benar menurut saksi tujuan massa gelombang kedua datang kembali ingin melakukan penjarahan kembali kerumah Ibu Sri Mulyani dan saat saksi mengetahui ada kelompok massa datang lagi pada pukul 03.00 WIB di depan Komplek Mandar, saksi menghampirinya, massa sempat bernegosiasi dan terjadi perdebatan dengan pihak TNI yang berjaga di depan portal Komplek Mandar, namun akhirnya massa berhasil masuk ke dalam area dalam Komplek Mandar dan menuju rumah Ibu Sri Mulyani;
- Bahwa benar saksi tahu dengan kejadian yang ada didalam video berdurasi 18 detik tersebut, adapun video berisi saat massa datang kembali (gelombang 2) yang sedang berkumpul dan bernegosiasi dengan pihak TNI kesatuan Koramil di depan portal Komplek Mandar pada pukul 02.30 WIB dimana dalam video tersebut terlihat seorang laki-laki yang menggunakan helm warna hitam dan kemeja hitam bercorak putih totol lolol berkata "saya janji satu titik aja, Sri Mulyani kepada pihak TNI yang sedang berjaga pada saat itu dan terlihat adanya lemparan benda seperti botol air mineral yang diarahkan kepada pihak TNI yang sedang bertugas/negosiasi dengan massa.
- Bahwa benar untuk video berdurasi 21 detik terlihat seorang laki-laki berpakaian kaos warna putih sedang berkata yang ditujukan kepada pihak TNI yang sedang bertugas pada saat tersebut dengan kata-kata "bapak bisa cek ke instagramnya atau sosial media sri mulyani, itu semua dikomentari sudah mengkritik kebijakannya sri mulyani tapi dengan suara disosial media Sri Mulyani tidak mendengarkan" kemudian terdengar adanya suara ledakan yang diduga petasan dari salah satu massa;
- Bahwa benar hasil perdebatan/negosiasi massa (gelombang 2) dengan pihak TNI di depan portal Komplek Mandar pada pukul 02:30 WIB tersebut, massa menolak himbuan pihak TNI yang bertugas sehingga memaksa masuk lalu berhasil masuk dan menuju portal Ji Mandar IX;
- Bahwa benar saksi tahu dan mengenali isi rekaman video berdurasi 18 detik tersebut karena saksi yang merekamnya dimana dalam video tersebut terlihat dan terdengar bahwa massa secara serentak menyanyikan kata-kata "buka, buka buka pintunya, buka pintunya sekarang juga, saat massa (gelombang 2) sudah sampai portal Jl. Mandar IX kembali bernegosiasi/berdebat dengan pihak TNI Kavelari untuk masuk ke dalam rumah Ibu Sri Mulyani. Kemudian massa (gelombang 2) berhasil masuk kedalam rumah Ibu Sri Mulyani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membawa barang-barang milik Ibu Sri Mulyani keluar, namun dihadang oleh pihak TNI dan akhirnya massa (gelombang 2) meletakkan barang-barang tersebut di depan rumah Ibu Sri Mulyani;

- Bahwa benar massa datang dengan berjalan kaki memasuki kompleks mandar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut. Terdakwa membenarkannya;

3. **Ridha Panji Rakhmandanu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan apa yang saksi terangkan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan adalah keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi bersama Team Opsnal Sat Reskom Polres Tangerang Selatan pada dari Senin tanggal 08 September 2025 sekira pukul 23.00 WIB telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Rama Gumilang als Rama bin (alm) Udin Sutarjo dan Irvan alias Panjul yang diduga telah melakukan tindak pidana penghasutan secara lisan dimuka umum sehingga terjadinya pencurian, pengrusakan dan penjarahan di rumah kediaman rumah Ibu Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan RI yang beralamat di Komplek Mandar Jl. Mandar IX, Blok DD1, No. 48, Kel Pondok Karya, Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama Team Opsnal Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) Unit HP Merk diantaranya 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91 Warna Biru milik Rama Gumilang als Rama bin (alm) Udin Sutarjo dan Irvan alias Panjul berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Wama Biru yang diduga didalam Grup Whatsaap dan Grup Facebook ada video ajakan untuk melakukan penjarahan di kediaman Ibu Sri Mulyani yang berlokasi di Ji Mandar 9, Kel. Pondok Karya Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Team Opsnal Sat Reskrim Polres Tangerang melakukan pengecekan CCTV di lokasi kejadian dan kondisi dirumah Ibu Sri Mulyani selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 September 2025 sekira pukul 22.00 WIB Team Opsnal Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan mendapat Informasi dari warga, lalu saksi bersama tim Polres Tangerang Selatan sekira pukul 23.00 WIB, berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku melakukan penghasutan dan didapati 2 (dua) Unit HP Merk diantaranya 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91 Wama Biru milik Rama Gumilang als Rama bin (alm) Udin Sutarjo dan Irvan alias Panjul 1 (satu) unit HP merk Oppo Warma Biru yang berisi Grup Whatsaap dan Grup Facebook ada video orasi/ajakan oleh Terdakwa di



kediaman Ibu SRI MULYANI yang berlokasi di Ji Mandar 9, Kel. Pondok Karya Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa saksi mengenali rekaman video dengan durasi 18 detik dan 21 detik yang mana didalam video tersebut Terdakwa Rama Gumilang Als Rama Bin (Alm) Udin Sutarjo melakukan orasi membakar semangat massa sehingga terjadi penjarahan dan pengrusakan secara bersama-sama- dirumah Ibu Sri Mulyani;
- Bahwa saksi mengenali orang tersebut bernama Terdakwa dan Terdakwa Irvan alias Panjul yang mana pada saat itu terlihat jelas melakukan orasi membakar semangat massa sehingga terjadi penjarahan dan pengrusakan secara bersama-sama di kediaman Ibu Sri Mulyani;
- Bahwa Mereka melakukan orasi tidak menggunakan pengeras suara hanya lisan dengan suara yang keras;
- Bahwa yang terlihat didalam rekaman video dan CCTV tersebut yang pertama adalah adanya kerumunan massa dan masuk kedalam rumah ibu Sri Mulyani kemudian melakukan penjarahan terhadap barang-barang Ibu Sri Mulyani dan yang gelombang kedua terlihat kerumunan massa yang berusaha masuk ke rumah Ibu Sri Mulyani dan melakukan penjarahan juga yang sebelumnya ada orasi yang dilakukan oleh Terdakwa Rama Gumilang als Rama bin (alm) Udin Sutarjo dan Irvan alias Panjul;
- Bahwa Terdakwa Rama Gumilang als Rama bin (alm) Udin Sutarjo dan Irvan alias Panjul tidak ikut mengambil barang korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Rama Gumilang als. Rama bin alm. Udin Sutarjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena melakukan penghasutan dimuka umum dengan lisan supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sehingga terjadi penjarahan di rumah ibu Sri Mulyani di Jl. Mandar IX Sektor 3 A, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025, sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB saksi bersama Terdakwa Irfan melakukan orasi pada kegiatan aksi umum di Jl. Mandar IX Sektor 3 A, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan didepan rumah ibu Sri Mulyani;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kerumunan massa di di Jl. Mandar IX Sektor 3 A, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan didepan rumah ibu Sri Mulyani dari informasi Grup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Taruna New Ikrah yang menginformasikan akan adanya penjarahan di rumah ibu Sri Mulyani, dan saksi datang atas inisiatif sendiri;

- Bahwa benar saksi melakukan orasi dihadapan kerumunan orang dengan mengatakan "Dari kemaren bu Sri Mulyani bikin kebijakan yang yang membuat masyarakat marah, kita semua sudah mencoba mengkritik di sosial media tapi tidak ada respon, lalu dijawab oleh massa "betul";
- Bahwa benar saksi mengatakan hal tersebut karena saksi kesal dengan kebijakan Ibu Sri Mulyani dan pemerintah yang tidak jelas dan saksi sempat DM akun Sri Mulyani pada tanggal 14 Agustus 2025, namun tidak dibalas;
- Bahwa saksi melakukan orasi tidak menggunakan pengeras suara dan tidak menggunakan panggung;
- Bahwa benar saksi menyadari setelah menyampaikan kata-kata itu terjadi pengrusakan dan penjarahan di rumah ibu Sri Mulyani;
- Bahwa benar video yang berdurasi 21 detik adalah saksi sendiri, sedangkan yang berdurasi 18 detik adalah dari Terdakwa dan menurut saksi apa yang disampaikan oleh Terdakwa maksudnya sama dengan yang disampaikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Rama ditangkap oleh anggota Kepolisian karena melakukan penghasutan dimuka umum dengan lisan supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sehingga terjadi penjarahan di rumah ibu Sri Mulyani di Jl. Mandar IX Sektor 3 A, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025, sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut atas inisiatif sendiri setelah Terdakwa mendapat informasi dari media sosial Facebook "Driver Shoppe Jabodetabek, yang isinya Update Status dari akun "Bernama Fuck" entar malam ada perkumpulan buat ke rumah ibu Sri Mulyani atas nama Fuck;
- Bahwa benar setelah membaca status di media sosial tersebut Terdakwa lalu mengajak seorang teman yang bernama Faiq melalui whatsapp dan dengan menggunakan motor Terdakwa bersama Faiq datang ke Jl. Mandar IX Sektor 3 A, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan ditempat tersebut Terdakwa melihat sudah ramai massa dan ada orang yang mengatakan "ayo masuk kedalam"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu ada petugas dari TNI yang berjaga sebanyak 6 Orang dan salah seorang TNI berkata kepada Terdakwa kalau mau masuk hanya 10 orang dan Terdakwa menjawab "tidak bisa pak, ini harus semua dan hanya satu titik, yaitu kerumah ibu Sri Mulyani;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menerobos masuk portal tersebut menuju rumah ibu Sri Mulyani, namun Terdakwa tidak masuk kerumah;
- Bahwa benar Terdakwa melihat orang-orang melakukan pengrusakan di rumah ibu Sri Mulyani dan setelah itu sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa Terdakwa pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone merk OPPO;
- 1 (satu) kemeja warna hitam bermotif putih;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) helm warna hitam bertuliskan classic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2025 sekira antara pukul 00.30 WIB s/d 04.00 WIB telah terjadi peristiwa pencurian, pengrusakan dan penjarahan di rumah kediaman rumah Ibu Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan RI yang beralamat di Komplek Mandar Jl. Mandar IX, Blok DD1, No. 48, Kel Pondok Karya, Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar sebelum kejadian peristiwa pencurian dan pengrusakan tersebut terlebih dahulu dilakukan orasi yang dilakukan oleh Rama Gumilang yang pada intinya mengatakan : Dari kemaren ibu Sri Mulyani bikin kebijakan yang membuat Masyarakat marah, kita semua sudah mencoba mengkritik di media sosial tapi tidak ada respon dan jawaban dan orasi tersebut tidak menggunakan pengeras suara;
- Bahwa benar orasi tersebut terekam dalam video yang berdurasi 18 detik dan 21 detik yang mana didalam video tersebut Terdakwa Rama Gumilang Als Rama Bin (Alm) Udin Sutarjo melakukan orasi membakar semangat massa sehingga terjadi penjarahan dan pengerusakan secara bersama-sama di rumah Ibu Sri Mulyani;
- Bahwa benar yang terlihat didalam rekaman video dan CCTV tersebut adalah adanya kerumunan massa dan masuk kedalam rumah ibu Sri Mulyani kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjarahan terhadap barang-barang Ibu Sri Mulyani dan yang gelombang kedua terlihat kerumunan massa yang berusaha masuk ke rumah Ibu Sri Mulyani;

- Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut atas inisiatif sendiri setelah Terdakwa mendapat informasi dari media sosial Facebook "Driver Shoppe Jabodetabek, yang isinya Update Status dari akun "Bernama Fuck" entar malam ada perkumpulan buat ke rumah ibu Sri Mulyani atas nama Fuck;
- Bahwa benar setelah membaca status di media sosial tersebut Terdakwa lalu mengajak seorang teman yang bernama Faiq melalui whatsapp dan dengan menggunakan motor Terdakwa bersama Faiq datang ke Jl. Mandar IX Sektor 3 A, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan ditempat tersebut Terdakwa melihat sudah ramai massa dan ada orang yang mengatakan "ayo masuk kedalam"
- Bahwa benar pada saat itu ada petugas dari TNI yang berjaga sebanyak 6 Orang dan salah seorang TNI berkata kepada Terdakwa kalau mau masuk hanya 10 orang dan Terdakwa menjawab "tidak bisa pak, ini harus semua dan hanya satu titik, yaitu kerumah ibu Sri Mulyani;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menerobos masuk portal tersebut menuju rumah ibu Sri Mulyani, namun Terdakwa tidak masuk kerumah;
- Bahwa benar Terdakwa melihat orang-orang melakukan pengrusakan di rumah ibu Sri Mulyani dan setelah itu sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa Terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Irvan alias Panjul dan Rama Gumilang als Rama bin (alm) Udin Sutarjo tidak ikut mengambil barang korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tewrdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 2 Januari 2026 telah diberlakukan KUHP nasional, dimana pasal yang didakwakan, yaitu pasal 160 KUHP telah dirubah menjadi pasal 246 KUHP (Nasional);



Menimbang, bahwa berdasarkan asas lex mitior sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) KUHP Baru, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan mana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan ancaman pidana antara pasal 160 KUHP dengan pasal 246 KUHP Baru secara komprehensif :

- Pidana penjara dalam pasal 160 KUHP 6 (tahun) vs KUHP Baru 4 (empat) tahun, sehingga dengan demikian KUHP Baru lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pasal 246 KUHP Baru dipandang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menerapkan pasal 246 KUHP Baru, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut orang supaya melakukan tindak pidana atau melawan menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan;*

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" sebagaimana ditentukan dalam 145 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa mengaku bernama **Irfan Alias Panjul Bin (alm) Niko Bin Samlawi** dipandang cakap untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum, dimana identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, maka yang dimaksud "setiap orang" disini adalah Terdakwa selaku orang perseorangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti;

Ad. 2 Dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut orang supaya melakukan tindak pidana atau melawan menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang khalayak ramai dapat mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghasut” adalah mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2025 sekira antara pukul 00.30 WIB s/d 04.00 WIB telah terjadi peristiwa pencurian, pengrusakan dan penjarahan di rumah kediaman rumah Ibu Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan RI yang beralamat di Komplek Mandar Jl. Mandar IX, Blok DD1, No. 48, Kel Pondok Karya, Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa benar sebelum kejadian peristiwa pencurian dan pengrusakan tersebut terlebih dahulu dilakukan orasi yang dilakukan oleh Rama Gumilang yang pada intinya mengatakan “Dari kemaren ibu Sri Mulyani bikin kebijakan yang membuat Masyarakat marah, kita semua sudah mencoba mengkritik di media sosial tapi tidak ada respon dan jawaban dan orasi tersebut tidak menggunakan pengeras suara;

Menimbang, bahwa orasi tersebut terekam dalam video yang berdurasi 18 detik dan 21 detik yang mana didalam video tersebut Rama Gumilang Als Rama Bin (Alm) Udin Sutarjo melakukan orasi membakar semangat massa sehingga terjadi penjarahan dan pengrusakan secara bersama-sama dirumah Ibu Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa benar yang terlihat didalam rekaman video dan CCTV tersebut adalah adanya kerumunan massa dan masuk kedalam rumah ibu Sri Mulyani kemudian melakukan penjarahan terhadap barang-barang Ibu Sri Mulyani dan yang gelombang kedua terlihat kerumunan massa yang berusaha masuk ke rumah Ibu Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut atas inisiatif sendiri setelah Terdakwa mendapat informasi dari media sosial Facebook “Driver Shoppe Jabodetabek, yang isinya Update Status dari akun “Bernama Fuck” entar malam ada perkumpulan buat ke rumah ibu Sri Mulyani atas nama Fuck;



Menimbang, bahwa setelah membaca status di media sosial tersebut Terdakwa lalu mengajak seorang teman yang bernama Faiq melalui whatsapp dan dengan menggunakan motor Terdakwa bersama Faiq datang ke Jl. Mandar IX Sektor 3 A, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan ditempat tersebut Terdakwa melihat sudah ramai massa dan ada orang yang mengatakan “ayo masuk kedalam”

Menimbang, bahwa pada saat itu ada petugas dari TNI yang berjaga sebanyak 6 Orang dan salah seorang TNI berkata kepada Terdakwa kalau mau masuk hanya 10 orang dan Terdakwa menjawab “tidak bisa pak, ini harus semua dan hanya satu titik, yaitu kerumah ibu Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa setelah mengeluarkan kata-kata tersebut, lalu Terdakwa bersama massa langsung menerobos masuk portal tersebut dan langsung menuju rumah ibu Sri Mulyani, namun demikian Terdakwa tidak masuk kedalam rumah ibu Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat massa masuk ke dalam rumah ibu Sri Mulyani dan melihat massa melakukan pengrusakan di rumah ibu Sri Mulyani dan setelah itu sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa “tidak bisa pak, ini harus semua dan hanya satu titik, yaitu kerumah ibu Sri Mulyani dan kemudian langsung bersama massa menerobos portal adalah bentuk perbuatan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum, karena dengan perkataan tersebut massa menjadi terhasut, sehingga terjadi penjarahan, pengrusakan di rumah ibu Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irvan alias Panjul tidak ikut mengambil barang-barang yang berada didalam rumah ibu Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.246 KUHP Baru telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan IRFAN Als PANJUL Bin (Alm) NIKO SAMLANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan lisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRFAN als PANJUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone merk OPPO;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) kemeja warna hitam bermotif putih;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) helm warna hitam bertuliskan classic;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026, oleh Budiansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Dortmund, S.H.,M.H., dan Iwan Wardhana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiatul Chairy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eric Putradiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Dortmund, S.H., M.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wasiatul Chairy, S.H.